

CONTRACT RISK ANALYSIS REPORT

계약서 리스크 분석 리포트

문서명	수리계약서 (Hop dong sua chua) 리스크 분석
계약번호	013/2025/HDDV/TWIN-M&C
계약당사자	Party A: M&C Electronics Vina Co., Ltd (발주자/고객) Party B: 미정 (수리 서비스 제공자)
계약유형	기본계약 (Framework Agreement) - 산업설비 수리/부품교체
분석일	2026년 3월 27일
분석기준	베트남 상법/민법 및 국제 상거래 일반 기준

1. 종합 리스크 평가 (Executive Summary)

본 계약서는 산업설비 수리 및 부품 교체를 위한 기본계약(Framework Agreement)으로, 개별 발주(PO)를 통해 구체적인 거래가 이루어지는 구조입니다. 전반적으로 중-고위험(Medium-High Risk) 수준으로 평가되며, 특히 책임한도 부재, 계약기간 미설정, 이중언어 불일치 등 중대한 법적 리스크가 다수 식별되었습니다. Party A(M&C Electronics Vina) 입장에서 즉시 수정이 필요한 사항이 상당합니다.

RED (즉시 조치)	6건	계약 체결 전 반드시 수정 필요
YELLOW (협상 필요)	5건	협상을 통해 개선 권장
GREEN (양호)	3건	현행 유지 가능

핵심 리스크 TOP 5

- 책임한도(Limitation of Liability) 조항 부재
→ 손해배상 상한이 없어 예측 불가능한 재정적 노출 발생 가능
- 계약기간 미설정
→ 종료일 없이 '서명일부터 효력' — 무기한 의무 발생 리스크
- 이중언어(베트남어/영어) 불일치
→ 결제조건 등 핵심 조항에서 양 언어 내용이 상이하여 분쟁 소지
- 지연손해금/위약금 조항 부재
→ 납기 지연 시 구제수단이 없음
- 묵시적 검수 완료 (15일 무응답 시)
→ 품질 하자 발견이 늦을 경우 구제권 자동 소멸

2. 조항별 상세 분석 (Clause-by-Clause Analysis)

책임한도 (Limitation of Liability)		RED - 즉시 조치
현행 규정	해당 조항 없음. 계약서 전체에 손해배상 상한(cap)에 대한 규정이 부재합니다.	
리스크	Party B의 과실로 인해 공장 가동 중단, 장비 파손 등 대규모 피해 발생 시 무제한적 배상 청구 가능성이 있으나, 반대로 Party A에 대한 배상 청구도 상한이 없습니다.	
권고사항	양 당사자의 총 배상한도를 '해당 개별 PO 금액의 200%' 또는 '최근 12개월 거래 총액' 등으로 제한하는 조항 신설을 권장합니다. 간접손해(결과적 손해) 배제 조항도 추가 필요합니다.	

계약기간 및 종료 (Term & Termination) - 제8조, 제9조		RED - 즉시 조치
현행 규정	제8조: '본 계약은 서명일부터 효력 발생' — 종료일 규정 없음. 제9조: 위반 시 5일 전 통보로 해지 가능.	
리스크	계약 만료일이 없어 사실상 무기한 계약이 되며, 단가/조건 재협상 기회가 없습니다. 또한 편의해지(Termination for Convenience) 조항이 없어, 위반 없이는 계약을 종료할 수 없습니다.	
권고사항	계약기간을 1년으로 설정하고 자동갱신 조항 추가를 권장합니다. 30일 전 서면 통보에 의한 편의해지 조항 및 해지 시 진행중 PO 처리 방안을 명시해야 합니다.	

이중언어 불일치 (Bilingual Inconsistency) - 제4조		RED - 즉시 조치
현행 규정	베트남어: '60일, 양측 채무확인일 + 모든 서류 수령일 기준' 영어: '60 days from the invoice issuance date and immediately after invoice issuance' 결제 기산일이 완전히 다릅니다.	
리스크	결제 시점에 대한 해석 차이로 심각한 분쟁 발생 가능. 베트남 법원은 베트남어 본을 우선할 가능성이 높으나, 국제 중재에서는 불확실합니다.	
권고사항	양 언어 내용을 통일하고, '해석 차이 발생 시 베트남어 본을 우선한다'는 조항을 명시적으로 추가해야 합니다.	

지연손해금/위약금 (Liquidated Damages / Penalties)		RED - 즉시 조치
현행 규정	제2조에서 납기 지연 시 2-3일 내 통보 의무만 규정. 지연에 대한 금전적 제재 없음.	
리스크	Party B가 납기를 지연하더라도 실질적 불이익이 없어 납기 준수 동기 부여가 약합니다. M&C 입장에서 생산 차질로 인한 손해 보전 수단이 없습니다.	
권고사항	지연 1일당 해당 PO 금액의 0.5% 지연손해금 부과 조항 추가를 권장합니다 (상한 10~15%). 일정 기간(예: 30일) 초과 시 PO 해지권 부여.	

보험 요건 (Insurance Requirements)		RED - 즉시 조치
현행 규정	보험 관련 조항 전혀 없음.	
리스크	Party B 직원이 M&C 공장 내에서 작업 중 산업재해 발생 시 보험 미가입으로 M&C가 연대 책임을 질 수 있습니다.	
권고사항	Party B에게 산재보험, 배상책임보험(최소 보상한도 명시) 가입 의무 및 증빙 제출 의무를 부과해야 합니다.	

지적재산권 / 데이터보호 (IP / Data Protection)		RED - 즉시 조치
현행 규정	제5.2조에서 '제품 정보 기밀유지' 의무만 언급. 위반 시 제재 없음. 데이터보호 조항 없음.	
리스크	수리 과정에서 Party B가 M&C의 생산 기술, 설비 정보에 접근합니다. 비밀유지 위반 시 구제수단이 불명확하며, 개인정보 처리 관련 규정이 없습니다.	
권고사항	별도 NDA(비밀유지계약) 체결 또는 계약서 내 상세한 비밀유지 조항(정의, 기간, 위반 시 손해배상 예정액, 반환의무) 추가가 필요합니다.	

결제조건 (Payment Terms) - 제4조		YELLOW - 협상 필요
현행 규정	60일 이내 지급. 지연이자 조항 없음. 결제통화 VND로 고정.	
리스크	지연이자가 없어 Party A의 결제 지연에 대한 제재가 없습니다. 반대로 Party A 입장에서는 현행 조건이 유리하나, 분쟁 시 법정이자율이 적용될 수 있습니다.	
권고사항	지연이자 조항(베트남 중앙은행 기준금리 + 1~2%) 추가 권장. 결제 관련 분쟁 방지를 위해 기산일 명확화 필요.	

검수 및 보증 (Acceptance & Warranty) - 제6조		YELLOW - 협상 필요
현행 규정	15일 무응답 시 검수 완료 간주. 보증기간 6개월. 불가항력/운영 과실 면책.	
리스크	15일 자동 검수 완료는 복잡한 설비의 경우 하자 발견이 어려울 수 있습니다. 6개월 보증은 산업설비 기준으로 다소 짧습니다.	
권고사항	검수기간을 30일로 연장하고, 보증기간을 12개월로 확대 협상을 권장합니다. 숨은 하자(latent defect)에 대한 별도 보증 기간 설정 검토.	

불가항력 (Force Majeure) - 제7.1조		YELLOW - 협상 필요
현행 규정	45일 초과 시 합의에 의한 무책 해지. 3일 내 서면 통보 의무.	
리스크	45일은 비교적 짧은 기간으로, 글로벌 공급망 이슈 등 장기적 불가항력 상황에서 불리할 수 있습니다. 전염병(pandemic)이 명시적으로 포함되어 있지 않습니다.	
권고사항	불가항력 사유에 '전염병, 정부 규제, 수출입 제한'을 명시적으로 추가하고, 기간을 90일로 연장 검토를 권장합니다.	

분쟁해결 (Dispute Resolution) - 제7.2조		YELLOW - 협상 필요
현행 규정	30일 협상 후 베트남 관할 법원에 제소. 패소자 비용 부담.	
리스크	국제 거래임에도 중재(Arbitration) 조항이 없어 판결 집행에 어려움이 있을 수 있습니다.	
권고사항	VIAC(베트남 국제중재센터) 중재 조항 추가를 권장합니다. 중재 언어, 중재인 수 등 구체적 사항 명시 필요.	

양도 (Assignment)		YELLOW - 협상 필요
현행 규정	양도 관련 조항 없음.	
리스크	Party B가 사전 동의 없이 계약상 지위를 제3자에게 양도할 수 있습니다.	
권고사항	상대방 서면 동의 없는 양도 금지 조항 추가 필요.	

내부 참조 오류 (Cross-reference Errors)		YELLOW - 협상 필요
현행 규정	제5.1조: '제05조에 따라 결제' → 제04조가 결제 조항. 제5.1조 마지막항: 'Party A에게 수리를 위해 기계 인도' → Party B가 맞춤.	
리스크	참조 오류는 계약 해석에 혼란을 야기할 수 있습니다.	
권고사항	모든 내부 참조번호를 정확하게 수정해야 합니다.	

업무 범위 (Scope of Work) - 제1조		GREEN - 양호
현행 규정	수리, 설치, 부품 공급 서비스를 포괄적으로 정의. 개별 PO를 통해 구체화하는 구조.	
리스크	기본계약으로서 적절한 수준의 범위 정의입니다.	
권고사항	현행 유지. 다만 SLA(서비스수준계약) 조건 추가를 선택적으로 검토할 수 있습니다.	

인도 조건 (Delivery) - 제1.2조		GREEN - 양호
현행 규정	인도 장소: M&C 공장 (Que Vo Industrial Park). 명확하게 지정됨.	
리스크	인도 장소가 명확합니다.	
권고사항	현행 유지.	

준거법 (Governing Law) - 제7조		GREEN - 양호
현행 규정	베트남 법률 적용.	
리스크	계약 이행지가 베트남이므로 적절한 선택입니다.	
권고사항	현행 유지.	

3. 협상 전략 (Negotiation Strategy)

우선순위 1: 반드시 관철할 사항 (Must-Have)

- 책임한도(Liability Cap) 조항 신설 — 양측 모두에 적용
- 계약기간 설정 (1년 + 자동갱신) 및 편의해지 조항 추가
- 이중언어 불일치 해소 — 특히 결제조건 통일
- 보험 요건 추가 — 산재보험 및 배상책임보험
- 지연손해금 조항 신설

우선순위 2: 강력히 권장 (Strong Recommendation)

- 검수기간 15일 → 30일 연장
- 보증기간 6개월 → 12개월 확대
- 비밀유지 조항 강화 (위반 시 제재 명시)
- 양도 제한 조항 추가
- VIAC 중재 조항 추가

우선순위 3: 양보 가능 사항 (Nice-to-Have)

- 불가항력 기간 45일 → 90일 (협상 카드로 활용)
- SLA 조건 추가 (향후 부속합의서로 가능)
- 지연이자율 구체 수치 (법정이자율 적용으로 대체 가능)

4. 후속 조치 (Next Steps)

[즉시] RED 등급 6개 항목에 대한 수정안을 Party B에 제시

[1주 내] 수정계약서 초안 완성 후 내부 법무 검토

[2주 내] Party B와 협상 회의 진행

[3주 내] 최종 합의안 도출 및 서명